



PUTUSAN
Nomor 1782 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

R. WIRATMOKO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Batu Ampar II, RT 017, RW 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Sugiyanto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Cempaka Putih Tengah XXVI F Nomor 14, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2019;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

- 1. TORIQ**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tengah, RT 03, RW 12, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
- 2. Ny. RAMAWATY**, bertempat tinggal di The Peak-Apartemen Regis Tower Unit C/28/C, Jalan Raya Setiabudi Raya Nomor 9, RT 002, RW 002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jupryanto Purba, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Graha Zima, Blok B Nomor 11, Lantai 2, Jalan Letjen TB. Simatupang (Depan Rumah Sakit Pasar Rebo), Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2020;
Para Termohon Kasasi;

dan:

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1. PT YAKIN GLORIA INC**, diwakili oleh Ny. Sani Juli Maruli, selaku Direktur, berkedudukan di Gedung Metro Pasar Baru, Lantai 10, Jalan H. Samanhudi, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Alfredo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Mega Plaza, Lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019;
- 2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, RT 03, RW 08, Pulo Gebang, Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 3. NOTARIS MUHAMMAD AL BAIKUNI**, beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 5D, Lantai 2, Pondok Bambu, Jakarta Timur;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga akta pengikatan jual beli dibawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II yang telah melakukan pengoperan hak atas objek perkara berupa 2 (dua) unit Rukan di Komplek Graha Zima Rukan Nomor 16 dan Rukan Nomor 17 ukuran masing-masing 4,5 m x 16 m berlantai 3.5 (tiga setengah) yang berdiri masing-masing di atas sebidang tanah luas 135 m², yang terletak

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan TB. Simatupang, RT 007, RW 11, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan batas-batas Rukan Nomor 16 dan 17 sebagai berikut:

Rukan Nomor 16:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatas dengan R. Wiratmoko;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Russal Tampubolon;

Rukan Nomor 17:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT Emany Abadi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah R. Wiratmoko;

Adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga akta sehingga batal demi hukum pengikatan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, II dan III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum akta jual beli yang dibuat oleh Turut Tergugat III terkait dengan jual-beli atas objek perkara Rukan Nomor 16 dan Rukan Nomor 17 milik Penggugat;
7. Menyatakan objek perkara berupa 2 (dua) unit bangunan Rukan Nomor 16 dan Nomor 17 yang berdiri di atas sebidang tanah luas masing-masing 135 m² yang terletak di Jalan TB. Simatupang, RT 007, RW 11, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk Rukan Nomor 16 dan Rukan Nomor 17, dengan batas-batas sebagai berikut:

Rukan Nomor 16:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatas dengan R. Wiratmoko;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Russal Tampubolon;

Rukan Nomor 17:

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT Emany Abadi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah R. Wiratmoko;

Adalah sah sebagai milik Penggugat;

8. Menyatakan bahwa Penggugat menderita kerugian materil yaitu tidak bisa memiliki Sertifikat Hak atas objek perkara yaitu Rukan Nomor 16 dan Rukan Nomor 17 milik Penggugat. Dan kerugian immateril berupa Penggugat tertekan secara psikis baik di lingkungan Graha Zima ataupun di lingkungan tempat tinggal Penggugat, bahwa untuk biaya kerugian immateriil ini tidaklah bisa dihitung dengan uang akan tetapi kami serahkan pada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menilainya;
9. Menyatakan memerintahkan memberikan uang paksa kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari secara tanggung renteng sejak didaftarkanya perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- 10 Menyatakan siapa saja yang memiliki sertifikat hak guna bangunan atas objek perkara untuk segera membaliknamakan atas nama Penggugat tanpa syarat;
11. Menyatakan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara tanggung renteng oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *error in persona* tentang keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada



Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;
4. Menyatakan batal dan tidak sah segala perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi terhadap sertifikat hak guna bangunan, yaitu sebagai berikut:
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 153, tertanggal 19 September 2013 atas nama Rahmawaty (Tergugat II) yang terletak di Graha Zima, Blok B Nomor 7, Jalan Raya TB. Simatupang, Kelurahan Kampung Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas tanah 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi), sesuai dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 00119/Kampung Gedong/2013., tanggal 4 September 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya TB. Simatupang;
 - Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 120 atas nama Rahmawaty;
 - Sebelah Barat : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 154 atas nama Rahmawaty;
 - Sebelah Timur : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 146 atas nama Rahmawaty;
 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 154, tertanggal 19 September 2013 atas nama Rahmawaty (Tergugat II) yang terletak di Graha Zima, Blok B Nomor 8, Jalan Raya TB. Simatupang, Kelurahan Kampung Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas tanah 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi), sesuai dan berdasarkan Surat Ukur

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00120/Kampung Gedong/2013., tanggal 4 September 2013,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya TB. Simatupang;
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 124 atas nama Rahmawaty;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 150 atas nama Rahmawaty;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 153 atas nama Rahmawaty;

5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi pemilik yang sah atas Ruko Graha Zima, Blok B Nomor 7 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 153, tertanggal 19 September 2013 dan Blok B Nomor 8 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 154 tertanggal 19 September 2013 atas nama Rahmawaty (Penggugat Rekonvensi) yang terletak di Jalan Raya TB. Simatupang, Kelurahan Kampung Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas tanah 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi), dengan surat ukur yaitu sebagai berikut:

- Untuk Ruko Blok B Nomor 7, sesuai dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 00119/Kampung Gedong/2013., tanggal 4 September 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya TB. Simatupang;
 - Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 120 atas nama Rahmawaty;
 - Sebelah Barat : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 154 atas nama Rahmawaty;
 - Sebelah Timur : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 146 atas nama Rahmawaty;
- Untuk Ruko, Blok B Nomor 8, sesuai dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 00120/Kampung Gedong/2013., tanggal 4 September 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya TB. Simatupang;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 124 atas nama Rahmawaty;
 - Sebelah Barat : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 150 atas nama Rahmawaty;
 - Sebelah Timur : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 153 atas nama Rahmawaty;
6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk memberikan kerugian immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
 7. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk memberikan kerugian immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tanggung renteng;
 8. Menyatakan Turut Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat III Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*;
 9. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan Putusan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim., tanggal 17 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi sebagai pembeli yang tidak beritikad baik;
4. Menyatakan batal dan tidak sah segala perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi terhadap sertifikat hak guna bangunan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 153, tertanggal 19 September 2013 atas nama Rahmawaty (Tergugat II) yang terletak di Graha Zima, Blok B Nomor 7, Jalan Raya TB. Simatupang, Kelurahan Kampung Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas tanah 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi), sesuai dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 00119/Kampung Gedong/2013., tanggal 4 September 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya TB. Simatupang;
 - Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 120 atas nama Rahmawaty;
 - Sebelah Barat : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 154 atas nama Rahmawaty;
 - Sebelah Timur : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 146 atas nama Rahmawaty;
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 154, tertanggal 19 September 2013 atas nama Rahmawaty (Tergugat II) yang terletak di Graha Zima, Blok B Nomor 8, Jalan Raya TB. Simatupang, Kelurahan Kampung Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas tanah 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi), sesuai dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 00120/Kampung Gedong/2013., tanggal 4 September 2013,

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya TB. Simatupang;
- Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 124 atas nama Rahmawaty;
- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 150 atas nama Rahmawaty;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 153 atas nama Rahmawaty;

5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi pemilik yang sah atas Ruko Graha Zima Blok B Nomor 7 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 153, tertanggal 19 September 2013 dan Blok B Nomor 8 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 154 tertanggal 19 September 2013 atas nama Rahmawaty (Penggugat Rekonvensi) yang terletak di Jalan Raya TB. Simatupang, Kelurahan Kampung Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas tanah 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi), dengan surat ukur yaitu sebagai berikut:

- Untuk Ruko Blok B Nomor 7, sesuai dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 00119/Kampung Gedong/2013., tanggal 4 September 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya TB. Simatupang;
 - Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 120 atas nama Rahmawaty;
 - Sebelah Barat : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 154 atas nama Rahmawaty;
 - Sebelah Timur : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 146 atas nama Rahmawaty;
- Untuk Ruko Blok B Nomor 8, sesuai dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 00120/Kampung Gedong/2013., tanggal 4 September 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya TB. Simatupang;
 - Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 124 atas

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2024



nama Rahmawaty;

- Sebelah Barat : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 150 atas nama Rahmawaty;
- Sebelah Timur : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 153 atas nama Rahmawaty;

6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk memberikan kerugian materil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menyatakan Turut Tergugat I Rekonvensi , Turut Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat III Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.881.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 457/PDT/2019/PT DKI., tanggal 5 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/Tim/XI/2019 Kas., *juncto* Nomor 457/PDT/2019/PT DKI., *juncto* Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim., tanggal 17 Januari 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 457/PDT/2019/PT DKI., tanggal 5 September 2019;
3. Menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Turut Tergugat I, Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Turut Tergugat II, Termohon Kasasi V/Terbanding V/Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan sah dan berharga akta pengikatan jual beli dibawah tangan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I;
6. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dengan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II yang telah melakukan pengoperan hak atas objek perkara berupa 2 (dua) unit Rukan di Komplek Graha Zima Rukan Nomor 16 dan Rukan Nomor 17 ukuran masing-masing 4,5 m x 16 m berlantai 3.5 (tiga setengah) yang

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2024



berdiri masing-masing di atas sebidang tanah luas 135 m², yang terletak di Jalan TB. Simatupang, RT 007, RW 11, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dengan batas-batas Rukan Nomor 16 dan 17 sebagai berikut:

Rukan Nomor 16:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatas dengan R. Wiratmoko;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Russal Tampubolon;

Rukan Nomor 17:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT Emany Abadi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah R. Wiratmoko;

Adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga akta sehingga batal demi hukum pengikatan jual beli antara Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dengan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II;
8. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi III/Terbanding III/Turut Tergugat I, Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Turut Tergugat II dan Termohon Kasasi V/Terbanding V/Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum akta jual beli yang dibuat oleh Termohon Kasasi V/Terbanding V/Turut Tergugat III terkait dengan jual-beli atas objek perkara Rukan Nomor 16 dan Rukan Nomor 17 milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
10. Menyatakan objek perkara berupa 2 (dua) unit bangunan Rukan Nomor 16 dan Nomor 17 yang berdiri di atas sebidang tanah luas masing-masing 135 m² yang terletak di Jalan TB. Simatupang, RT 007, RW 11, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk Rukan Nomor 16 dan Rukan Nomor 17, dengan batas-batas sebagai berikut:



Rukan Nomor 16:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatas dengan R. Wiratmoko;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Russal Tampubolon;

Rukan Nomor 17:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT Emany Abadi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah R. Wiratmoko;

Adalah sah sebagai milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

11. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menderita kerugian materil yaitu tidak bisa memiliki sertifikat hak atas objek perkara yaitu Rukan Nomor 16 dan Rukan Nomor 17 milik Penggugat. Dan kerugian immateriil berupa Penggugat tertekan secara psikis baik di lingkungan Graha Zima ataupun di lingkungan tempat tinggal Penggugat, bahwa untuk biaya kerugian immateriil ini tidaklah bisa dihitung dengan uang akan tetapi kami serahkan pada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menilainya;
12. Menyatakan siapa saja yang memiliki sertifikat hak guna bangunan atas objek perkara untuk segera membaliknamakan atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tanpa syarat;
13. Menyatakan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara tanggung renteng oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
14. Memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dahulu meskipun ada upaya verzet maupun peninjauan kembali;
15. Menghukum Para Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan;

Atau:

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2024



Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat kasasi untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 22 Januari 2020 dan tanggal 19 Desember 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima adalah beralasan hukum karena surat kuasa yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding adalah cacat formal karena kuasa hukum Penggugat/Pembanding atas nama Dwi Sugianto, S.H., yang menerima kuasa dari Penggugat diketahui kartu keanggotaan sebagai Advokat dari Peradi telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2018, sehingga dengan demikian surat kuasa khusus pengajuan permohonan banding menjadi tidak sah dan mengakibatkan surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Lagipula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik objek sengketa karena dasar kepemilikannya didasarkan perjanjian jual beli di bawah tangan tanggal 27 Juni 2011 antara Tergugat Rekonvensi I dengan Tergugat Rekonvensi II adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Penggugat Rekonvensi telah membeli objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 153 dan Sertifikat



Hak Guna Bangunan Nomor 154 secara sah menurut hukum/prosedur yang sah dengan Akta Jual Beli Nomor 20 dan Nomor 21 di hadapan/dibuat oleh Muhammad Al Baikuni, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan penjual Tergugat Rekonvensi II, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melakukan jual beli objek sengketa tidak didasarkan pada iktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi R. WIRATMOKO, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **R. WIRATMOKO, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1782 K/Pdt/2024